

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0818392-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

ADVOGADO: AINDA NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra ato atribuído ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA, alegando que a Secretaria da Vara Única de Itupiranga, por meio do Ofício 98217930, remeteu ao Egrégio Tribunal de Justiça o Processo nº 0800334-90.2022.8.14.0025 (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, movida por MARIA TEODORA COELHO contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), porém, por erro manifesto, encaminhou o processo para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, órgão absolutamente incompetente para julgar recurso interposto em processo que tramitou pelo rito comum.

É o relatório. Decido.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará determina no art. 29-A, inciso I, letra “a” que compete à Seção de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança contra atos de autoridades no âmbito do Direito Privado, não sujeitos à competência do Tribunal Pleno.

Tendo em vista que os presentes autos não versam sobre nenhuma das hipóteses do art. 24, XIII, “b” do RI/TJEPA, não é competente o Tribunal Pleno para o julgamento do presente feito.

Isto posto, redistribuam-se os autos à Seção de Direito Privado.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator